

Procédure en cas de reprise de dossiers

Guide pratique

Edition Juillet 2014



SOMMAIRE

1.	ARTICLE 163 DU CODE DE DEONTOLOGIE	4
2.	CHAMP D'APPLICATION	4
3.	A QUEL MOMENT ADRESSER LE COURRIER DE REPRISE ?	5
4.	SI DES HONORAIRES RESTENT DUS AU SORTANT	5
5.	SI DES HONORAIRES DU SORTANT SONT CONTESTES	6
6.	EN CAS DE NON REPONSE DU SORTANT	6
7.	TRANSMISSION DES DOCUMENTS	6
8.	EXEMPLES DE COURRIERS	7
8.1.	COURRIER DE REPRISE AU SORTANT	8
8.2.	EN CAS D'HONORAIRES RESTANT DUS	9
	a. Courrier au client ou à l'adhérent.....	9
	b. Courrier au Président du conseil régional	10
	c. Courrier au sortant.....	11
8.3.	EN CAS D'HONORAIRES CONTESTES	12
	a. Courrier au client ou à l'adhérent.....	12
	b. Courrier au Président du conseil régional	13
	c. Courrier au sortant.....	14

Point de départ : contact par un prospect pour prise en charge d'une mission



1. Article 163 du Code de déontologie

Article 163 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 (Code de déontologie) :

« Les personnes mentionnées à l'article 141 appelées par un client ou adhérent à remplacer un confrère ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier.

Elles s'assurent que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements ainsi que l'observation par les personnes mentionnées à l'article 141 de leurs devoirs professionnels.

Lorsque les honoraires dus à leur prédécesseur résultent d'une convention conforme aux règles professionnelles, elles doivent s'efforcer d'obtenir la justification du paiement desdits honoraires avant de commencer leur mission. A défaut, elles doivent en référer au président du conseil régional de l'ordre et faire toutes réserves nécessaires auprès du client ou adhérent avant d'entrer en fonctions.

Lorsque ces honoraires sont contestés par le client ou adhérent, l'une des personnes mentionnées à l'article 141 appelées à remplacer un confrère suggère par écrit à son client ou adhérent de recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage de l'ordre prévue aux articles 159 et 160.

Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier ».

2. Champ d'application

- L'article 163 ne s'applique pas aux missions dont la durée est limitée légalement (exemple : missions légales auprès des comités d'entreprise) et aux missions ponctuelles exécutées pour un client bénéficiant déjà des services d'un expert-comptable (exemple : mission d'évaluation pour une société avec un expert-comptable ayant pour mission l'établissement des comptes).

Dans ces hypothèses, il est recommandé, lorsque cela est possible, en application du devoir de confraternité, d'adresser en cas de mission dont la durée est limitée un courrier d'information au prédécesseur, ou en cas de mission ponctuelle, un courrier au professionnel déjà en place.

- L'article 163 est applicable aux experts-comptables, aux sociétés d'expertise comptable et aux AGC.

3. A quel moment adresser le courrier de reprise ?

→ Courrier 8.1

- L'article 163, alinéa 1, dispose que :

« ...ne peuvent accepter leur mission qu'après en avoir informé ce dernier ».

En pratique, le client ou adhérent peut parfois accepter la mission en signant la lettre de mission envoyée avant que l'entrant ait envoyé le courrier de reprise au sortant.

A titre de précaution, la mention « cette lettre de mission prendra effet après l'accomplissement des formalités déontologiques requises » peut être ajoutée dans tout document contractuel envoyé au client ou adhérent.

- L'entrant doit s'assurer auprès du sortant que l'offre n'est pas motivée par la volonté du client ou adhérent d'éluder l'application des lois et règlements

Le sortant pourrait voir sa responsabilité engagée s'il relatait à l'entrant des faits couverts par le secret professionnel.

Il peut être conseillé au sortant d'écrire en amont à son client ou adhérent en listant les points de désaccord.

4. Si des honoraires restent dus au sortant

→ Courriers 8.2

L'entrant doit s'efforcer d'obtenir la justification du paiement des honoraires restant dus.

A défaut, il en informe le Président du conseil régional, en lui joignant la copie du courrier adressé au client ou à l'adhérent, dans lequel il l'invite à régulariser la situation.

5. Si des honoraires du sortant sont contestés

→ Courriers 8.3

L'entrant peut entrer en fonction, à condition d'en informer le Président du conseil régional, en lui joignant la copie du courrier adressé au client ou à l'adhérent, l'invitant à accepter une conciliation ou un arbitrage sous l'égide de l'Ordre.

Le Président du conseil régional ne peut que prendre acte de l'entrée en fonction ; il n'a pas pouvoir de s'y opposer. Une conciliation peut toujours être organisée à la demande de l'un des professionnels.

6. En cas de non réponse du sortant

Le délai au-delà duquel l'absence de réponse équivaudra à une absence de remarques de la part du sortant doit être indiqué dans le 1er courrier de reprise. Ce délai est à fixer par l'entrant, notamment en fonction de la nature de la mission.

Une relance par courrier RAR peut être effectuée.

L'entrant n'est pas tenu d'informer le Président du conseil régional de l'absence de réponse du sortant ; ce n'est qu'en cas d'honoraires contestés ou d'honoraires restant dus que cette obligation existe.

7. Transmission des documents

Article 163, alinéa 5 : « *Le prédécesseur favorise, avec l'accord du client ou adhérent, la transmission du dossier* ».

Aucun document ne doit être remis directement du sortant à l'entrant, même avec l'accord du client ou adhérent.

Le sortant doit remettre au client ou adhérent les documents en sa possession ainsi qu'une copie des éléments du dossier de travail facilitant la reprise du dossier, contre une décharge signée du client et adhérent, contenant la liste des documents remis. Il appartient ensuite au client ou adhérent de remettre ces documents à l'entrant.

Il s'agit à la fois de se ménager une preuve juridique et d'éviter toute atteinte au secret professionnel. Dans tous les cas, le sortant conserve le contenu de son dossier de travail pour archives.

8. Exemples de courriers

ATTENTION : ces modèles sont à compléter et à adapter à chaque cas particulier ; y figurent les principaux éléments.

- Courrier de reprise au sortant
- En cas d'honoraires restant dus
- En cas d'honoraires contestés

8.1. Courrier de reprise au sortant

De préférence par lettre simple + mail ou fax ou par LRAR

Cher,

Nous sommes sollicités par M. (qualité) pour assurer une mission de à compter du

Conformément à l'article 163 du décret du 30 mars 2012, nous vous prions de bien vouloir nous faire savoir si rien ne s'oppose à notre entrée en fonction sur ce dossier, dans un délai compatible avec le bon exercice de notre mission.

En cas de non réponse sous (délai à indiquer), nous en déduirons que rien ne s'oppose à notre entrée en fonction.

Signature de l'entrant

8.2. En cas d'honoraires restant dus

a. Courrier au client ou à l'adhérent

De préférence par lettre simple + mail ou fax ou par LRAR

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre mission de débutera à compter du.....

Notre prédécesseur M. nous indique néanmoins qu'un solde d'honoraires lui reste dû.

Nous vous invitons donc à régulariser la situation au plus vite, et conformément à nos règles déontologiques, nous en informons le Président du conseil régional de l'Ordre.

Signature de l'entrant

b. Courrier au Président du conseil régional

Monsieur le Président,

M. (*qualité*) nous a sollicité pour assurer une mission de à compter du à la suite de M. (*prédécesseur*).

Nous vous informons de notre entrée en fonction pour le compte de M.

M. (*prédécesseur*) nous informe néanmoins par retour de courrier en date du qu'un solde d'honoraires lui reste dû par M.

Conformément à l'article 163, alinéa 3, du décret du 30 mars 2012, nous avons invité ce dernier à bien vouloir régulariser la situation (*joindre copie du courrier au client ou à l'adhérent en PJ*).

Signature de l'entrant

PJ

c. Courrier au sortant

De préférence par lettre simple + mail ou fax ou par LRAR

Cher,

Nous faisons suite à votre courrier en retour en date du, nous indiquant que M. (qualité) reste à vous devoir un solde d'honoraires.

Conformément à l'article 163, alinéa 3, du décret du 30 mars 2012, nous vous indiquons en avoir informé le Président du conseil régional de l'Ordre, et avoir invité M. (qualité) à régulariser la situation au plus vite (*joindre copie des courriers en PJ*).

Signature de l'entrant

PJ

8.3. En cas d'honoraires contestés

a. Courrier au client ou à l'adhérent

De préférence par lettre simple + mail ou fax ou par LRAR

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous confirmer que notre mission de débutera à compter du.....

Notre prédécesseur M. nous indique néanmoins que vous contestez les honoraires restant dus. Ainsi que le prévoient nos règles déontologiques, nous en informons le Président du conseil régional de l'Ordre.

Conformément à l'article 163, alinéa 4, du décret du 30 mars 2012, nous vous invitons à recourir aux procédures de conciliation ou d'arbitrage du Président du conseil régional de l'Ordre, prévues aux articles 159 et 160 du décret précité.

Signature de l'entrant

b. Courrier au Président du conseil régional

Monsieur le Président,

M. (*qualité*) nous a sollicité pour assurer une mission de à compter du à la suite de M. (*prédécesseur*).

Nous vous informons de notre entrée en fonction pour le compte de M.

M. (*prédécesseur*) nous informe néanmoins par retour de courrier en date du qu'un solde d'honoraires lui reste dû par M. et qu'ils sont contestés par ce dernier.

Conformément à l'article 163, alinéa 4, du décret du 30 mars 2012, nous avons invité M. (*client ou adhérent*) à recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage organisée par le Conseil régional (*joindre copie du courrier en PJ*).

Signature de l'entrant

PJ

c. Courrier au sortant

De préférence par lettre simple + mail ou fax ou par LRAR

Cher,

Nous faisons suite à votre courrier en retour en date du, nous indiquant que M. (*qualité*) reste à vous devoir un solde d'honoraires qu'il conteste.

Conformément à l'article 163, alinéa 4, du décret du 30 mars 2012, nous vous indiquons en avoir informé le Président du conseil régional de l'Ordre, et avoir invité M. (*qualité*) à recourir à la procédure de conciliation ou d'arbitrage organisée par le Conseil régional (*joindre copie des courriers en PJ*).

Signature de l'entrant

PJ

Dans la même collection :

- Assistance à l'établissement des déclarations fiscales des personnes physiques - Guide pratique
- Communication : mode d'emploi - Guide pratique
- Evaluation d'un élément d'actif affecté au patrimoine de l'EIRL - Guide d'application
- Mandat fiscal - Guide pratique
- Mission d'examen limité des comptes annuels - Guide pratique
- Mission de présentation des comptes annuels - Guide pratique
- Mission du membre de l'Ordre dans le cadre des comptes de campagne - Guide méthodologique
- Le tiers de confiance - Guide pratique
- Périmètre et missions - Guide pratique